

1500267-19.2021.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2203434/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 19292652 - DEL.POL.CONCHAL, 939/21/801 -

DEL.POL.CONCHAL, 940/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2203434 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500267-19.2021.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500267-19.2021.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2203434/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 19292652 - DEL.POL.CONCHAL, 939/21/801 -

DEL.POL.CONCHAL, 940/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2203434 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LIMA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LIMA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso, no artigo 348, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

Consta do Inquérito Policial Digital ora analisado, o qual foi iniciado através de Portaria, que, no dia 28 de julho de 2021, por volta das 15h51min, na Rua Archangelo, defronte ao numeral 30, bairro Benedito Novo, nesta Cidade e Comarca de Conchal, CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LIMA DA SILVA, qualificado a fls. 06, prestou a criminoso auxílio a tornar seguro o produto do crime.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2021 às fls.74.

O réu foi citado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é improcedente.

Considerando o princípio da legalidade, conforme art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, é crime o fato expressamente previsto em lei, e o fato deve ser idêntico ao comportamento previsto na Lei Penal, do contrário não haverá crime, e o fato será atípico.

O artigo 348 do Código Penal, no qual denunciado o réu, tipifica a conduta de:

“Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão”. Assim, pode-se observar claramente o favorecimento pessoal, exige um “Crime Principal”, um fato criminoso prévio e independente, do qual o réu não participa, mas, que saiba da existência e de seu responsável.

Ocorre que o suposto crime principal em questão, foi praticado por um adolescente, e, conforme o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), Lei nº 8.609/90, considera-se ato infracional a conduta, prevista como crime, quando praticada por menores de 18 (dezoito) anos, ou seja, o ato infracional praticado por menor não é crime e, por isso, não possibilita a realização do tipo penal previsto no art. 348, que prevê expressamente o auxílio ao autor de crime.

No mais a parte final do caput do artigo 348 do Código Penal, combinada com o § 1º in fine, demonstra claramente que o autor do crime principal deve ser alguém punível, já que se refere a pena de reclusão ou outra menos grave e para o cometimento de ato infracional se aplicam unicamente medidas socioeducativas.

Nesse sentido:

1. Comete o crime de favorecimento pessoal aquele que auxilia o autor de crime, ao qual é cominado pena de reclusão, a furtar-se da ação da autoridade pública[1].

2. O delito do art. 348 do Código Penal é acessório, sendo necessário, para sua configuração, que tenha ocorrido crime antecedente.

3. Embora tenha sido comprovado a autoria e materialidade da ação de auxiliar infratores que estavam em fuga de agentes policiais, que realizavam varredura em busca de autores de roubo de veículo (referentes ao delito noticiado na ocorrência nº 4239/2016, da 13ª DPDF), não foi comprovado que tais infratores eram maiores, como alegado pelo Ministério Público, ou que não eram adolescentes, como dito pelo réu.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.609/90, considera ato infracional a conduta, prevista como crime, quando praticada por menor[2]- ou seja, o ato infracional praticado por menor não é crime e, por isso, não possibilita a realização do tipo penal do art. 348, que prevê expressamente o auxílio ao autor de crime. Além disso, o ECA não comina pena de reclusão para os atos infracionais.

5. Não obstante o Ministério Público ter solicitado em duas ocasiões a juntada da ocorrência policial referente ao delito antecedente, tal não aconteceu. Não foi comprovado, portanto, o cometimento de crime antecedente, pois a prova oral produzida em juízo não esclareceu se os supostos autores do delito antecedente (roubo de veículo) foram detidos e se eram maiores ou menores de idade. O réu, por sua vez, informou e afirmou que teria auxiliado adolescentes a fugirem da polícia.

6. A dúvida relacionada à maioridade ou não dos agentes que teriam cometido o delito antecedente, que não foi confirmada em juízo, apesar de existir a possibilidade de tal comprovação, pela juntada da ocorrência policial e esclarecimento da identidade dos seus autores (se infratores ou menores infratores), conduz à absolvição.

7. Registre-se que o Ministério Público, pela sua representação com atuação perante esta Turma Recursal, manifestou-se pela absolvição do réu, em linha com a atuação da defesa.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

9. para reformar a sentença e absolver o réu da acusação de cometimento do crime de favorecimento pessoal, nos termos do art. 386, incisos II e VI do Código de Processo Penal. [1]Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública

autor de crime a que é cominada pena de reclusão: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa. § 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão: Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa. [2]Art. 103 - Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Art. 104 - São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Art. 105 - Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: XXXXX-51.2016.8.07.0006 DF XXXXX-51.2016.8.07.0006. Dessa forma, a interpretação do tipo penal em questão deve limitar-se ao seu sentido mais estrito, pois uma interpretação extensiva violaria o princípio da proibição do uso da analogia "in malam partem" na seara penal. Assim, por mais que a conduta do réu tenha sido reprovável, o fato em questão é atípico, pois o tipo exige a ocorrência de um crime principal, o que não ocorreu, portanto, a absolvição do réu é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o acusado CARLOS EDUARDO MOREIRA DE LIMA DA SILVA da imputação prevista no artigo 348, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo não constituir o fato infração penal. Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade. Transitada em julgado, archive-se com a devida baixa. Intimados os presentes. Publique-se. Cumpra-se. Conchal, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA